



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๕

ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

คำนำ

หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองเดิมมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อเผยแพร่ในโอกาสครบรอบ ๙ ปี ของการจัดตั้งศาลปกครองเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ และได้มีการจัดทำต่อเนื่องมาอีก ๔ เล่ม เพื่อเผยแพร่ในโอกาสครบรอบการจัดตั้งศาลปกครองในปีต่อ ๆ มา ก่อนที่จะยุติการจัดทำเนื่องจากศาลปกครองได้มีการเผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในหนังสือคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเป็นการทั่วไปอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม โดยที่ปรากฏว่ามีเสียงเรียกร้องจากผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองที่ต้องการให้มีการจัดทำหนังสือดังกล่าวเพื่อเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากรูปแบบการจัดทำมีความสะดวกต่อการนำไปใช้งาน ซึ่งผมพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองนี้เป็นการคัดเลือกคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจซึ่งมีลักษณะเป็นการวางหลักกฎหมายปกครอง และเป็นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากได้มีการจัดทำโดยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน น่าจะเป็นประโยชน์และมีความสะดวกต่อการนำไปใช้ ไม่ว่าในด้านการศึกษาหรือปฏิบัติงาน จึงเห็นควรให้มีการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้เป็นการจัดทำเล่มที่ ๕ โดยการคัดเลือกคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ซึ่งได้มีการอ่านคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดไปแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ โดยยังมีการคงไว้ซึ่งเค้าโครงเดิมของหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๔ เป็นหลัก และมีการปรับแก้ไขในหัวข้อบ้างเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้มีการเพิ่มเนื้อหาคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ เป็นบทที่ ๓๔ เพื่อเตรียมรองรับคดีประเภทนี้ที่จะมีมากขึ้นในอนาคต อนึ่ง ในการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองในครั้งนี้มีเนื้อหาและสาระที่มีความสำคัญเป็นปริมาณมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงได้แบ่งเนื้อหาดังกล่าวออกเป็น ๒ เล่ม ประกอบด้วย เล่ม ๑ (ภาคทั่วไป) และเล่ม ๒ (แนวนโยบายของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง)

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๕ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และขอขอบคุณคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่เป็นธุระในการจัดทำหนังสือฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี



(นายปิยะ ปะดังทา)

รองประธานศาลปกครองสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุคณะผู้จัดทำ

หนังสือแนวนำคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๕ เป็นการรวบรวมคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองที่น่าสนใจ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนที่ยังไม่ได้นำเสนอในหนังสือเล่มที่ ๔ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ (คำวินิจฉัยที่ศาลปกครองอ่านแล้วภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) ทั้งนี้ ในการเรียบเรียงเนื้อหา ยังคงเค้าโครงการนำเสนอตามหนังสือ เล่มที่ ๔ เป็นหลัก โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาคำวินิจฉัยที่มีประเด็นใหม่ในหัวข้อตามเค้าโครงเดิม ส่วนหัวข้อตามเค้าโครงเดิมที่ไม่มีข้อมูลคำวินิจฉัยเพิ่มเติมจะระบุไว้ว่า “ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปรากฏว่ามีคำวินิจฉัยที่น่าสนใจบางเรื่องเป็นกรณีที่ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มหัวข้อตามเค้าโครงเดิมได้ เฉพาะกรณีดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงได้เพิ่มเติมหัวข้อขึ้นใหม่จากเค้าโครงเดิม เพื่อความสะดวกของผู้อ่านในการใช้ศึกษาประกอบควบคู่กันกับหนังสือเล่มแรก

ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑	การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัย ในคดีปกครอง	๑
	๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)	๑
	๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	๙
	๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	๑๐
	๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๖
	๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจน ของกฎหมาย	๓๐
	๖. หลักความได้สัดส่วน	๓๐
บทที่ ๒	คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๑
	๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๔๑
	๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๔๔
	๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๕๕
	๓.๑ การควบคุมมลพิษ	๕๕
	๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง	๕๕
	๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ	๕๙
	๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย	๖๕
	๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๗๒
	๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	๗๓
	๔. ความรับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ	๘๓
บทที่ ๓	คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	๙๕
	๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร	๙๕
	๒. กรณีเกี่ยวกับยา	๑๐๒
	๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย	๑๐๒
	๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค	๑๐๒
	๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง	๑๑๘

บทที่ ๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง	๑๒๓
๑.	การควบคุมอาคาร	๑๒๓
๑.๑	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ	๑๒๓
๑.๑.๑	กฎกระทรวง	๑๒๓
๑.๑.๒	ข้อบัญญัติท้องถิ่น	๑๒๓
๑.๒	ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๑๒๓
๑.๒.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ	๑๒๓
๑.๒.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ	๑๔๐
๑.๓	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๑๕๑
๑.๓.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรुकล้ำที่สาธารณะ	๑๕๑
๑.๓.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย	๑๕๔
๑.๓.๓	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น	๑๖๐
๑.๓.๔	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ	๑๖๐
๑.๔	ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ	๑๗๕
๑.๔.๑	กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้	๑๗๕



	๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคาร มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	๑๘๖
	๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	๒๐๔
	๑.๖ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุม และกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๒๐๔
	๒. การผังเมือง	๒๐๔
บทที่ ๕	คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	๒๐๙
	๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	๒๐๙
	๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์	๒๐๙
	๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม	๒๒๑
	๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม	๒๒๑
บทที่ ๖	คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ	๒๒๗
	๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ	๒๒๗
	๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ	๒๓๐
	๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ	๒๓๐
บทที่ ๗	คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๒๓๑
	๑. การลงทุน	๒๓๑
	๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๒๓๙

บทที่ ๘	คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม	๒๔๗
	๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมเกษตร	๒๔๗
	๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร	๒๕๓
	๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ	๒๕๓
บทที่ ๙	คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข	๒๖๕
	๑. การจัดทำสิ่งสาธารณสุข	๒๖๕
	๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณสุข	๒๘๐
	๓. การให้บริการสิ่งสาธารณสุข	๒๙๒
บทที่ ๑๐	คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อหามั้ย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ	๒๙๙
	๑. อาหารและยา	๒๙๙
	๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๓๐๕
	๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๓๐๕
	๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต	๓๒๐
	๓. ระบบบริการสุขภาพ	๓๒๔
	๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	๓๒๔
	๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	๓๓๒
	๓.๓ กรณีอื่น ๆ	๓๓๒
	๔. เหตุรำคาญ	๓๓๖
	๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน	๓๓๖
	๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล	๓๓๙
	๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์	๓๔๐
	๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์	๓๔๙
	๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓๔๙
	๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด	๓๕๘
	๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร	๓๕๙
	๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน	๓๖๒



บทที่ ๑๑	คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ	๓๖๙
	๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ	๓๖๙
	๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน	๓๖๙
	๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม	๓๘๓
	๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาด หรือค้าของเก่า	๓๘๖
	๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๓๘๗
	๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน	๓๘๗
	๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ	๓๘๗
	๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล	๓๘๗
	๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด	๓๙๐
	๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์	๓๙๔
	๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓๙๗
บทที่ ๑๒	คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง	๔๐๗
	๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก	๔๐๗
	๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ	๔๐๗
	๑.๒ การประกอบการขนส่ง	๔๑๑
	๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ	๔๒๗
	๑.๔ การดูแลรักษาทาง	๔๒๘
	๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการ จัดทำบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๔๓๗
	๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๔๓๗
	๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ	๔๓๘
	๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ	๔๓๘
	๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชยนาวี	๔๕๖
	๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	๔๖๐

บทที่ ๑๓ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน	๔๖๓
๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	๔๖๓
๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน	๔๘๕
๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	๔๘๖
๔. การรังวัดที่ดิน	๕๔๒
๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	๕๖๙
๖. กรณีอื่น ๆ	๕๘๕
๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	๕๘๕
๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๕๙๒
๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๕๙๖
๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๕๙๖
๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	๖๑๔
บทที่ ๑๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด	๖๒๗
๑. การจัดสรรที่ดิน	๖๒๗
๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน	๖๒๗
๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน	๖๒๙
๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต	๖๓๐
๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน	๖๓๓
๑.๕ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ	๖๓๓
๑.๖ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	๖๔๑
๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน	๖๔๔
๒. อาคารชุด	๖๔๕
๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด	๖๔๕
๒.๒ กรรมสิทธิ์ในห้องชุด	๖๔๘
๒.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	๖๔๘
๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด	๖๔๙
๒.๕ นิติบุคคลอาคารชุด	๖๕๑
๒.๖ การเลิกอาคารชุด	๖๕๑



บทที่ ๑๕	คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๖๕๓
	๑. การจัดการเลือกตั้ง	๖๕๓
	๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง	๖๕๓
	๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง	๖๕๓
	๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	๖๕๙
	๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	๖๖๕
	๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น	๖๖๕
	๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น	๖๖๕
บทที่ ๑๖	คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน	๖๗๑
	๑. งานทะเบียนราษฎร	๖๗๑
	๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว	๖๘๖
	๓. งานทะเบียนอาวุธปืน	๖๘๘
	๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท	๖๙๗
	๕. งานทะเบียนการพนัน	๗๐๐
	๖. งานทะเบียนสมาคม	๗๐๐
บทที่ ๑๗	คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด	๗๐๕
	๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก	
	๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย	๗๐๕
	๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น	๗๔๖
	๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เกินสมควร	๗๖๐
	๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่	๗๘๗
	๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	๗๘๗
	๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	๗๘๘
	๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ	๗๘๘

๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการกระทำละเมิด	๗๘๘
๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด	๗๘๘
๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ	๗๘๘
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	๗๘๘
๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	๘๐๕
๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ	๘๑๖
๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการกระทำละเมิด	๘๑๙
๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด	๘๒๗
๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ หรือทายาทชุดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๘๕๒
๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้ เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๘๕๕
บทที่ ๑๘ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น	๘๖๓
๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	๘๖๓
๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน	๘๖๓
๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน	๘๖๓
๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน	๘๖๙
๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน	๘๖๙
๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง	๑๐๐๓
๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้	๑๐๐๙
๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง	๑๐๑๒
๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจาก อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน	๑๐๑๔
๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๑๐๒๓
๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๑๐๒๙
๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน	๑๐๓๒



๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน	๑๐๓๒
๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน	๑๐๓๙
๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน	๑๐๔๑
๒. การรอนสิทธิ	๑๐๔๑
๒.๑ การรอนสิทธิโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	๑๐๔๑
๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	๑๐๔๗
๓. การฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับผิดชอบคดีคณะรัฐมนตรี	๑๐๕๐
๔. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ	๑๐๖๘
บทที่ ๑๙ คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ	๑๐๗๕
๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๑๐๗๕
๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๑๐๙๕
๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	๑๑๐๖
๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๑๑๓๑
๕. การจัดทำสัญญา	๑๑๔๐
๖. หลักประกันของ	๑๑๔๒
๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน	๑๑๕๖
บทที่ ๒๐ คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๑๖๓
๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)	๑๑๖๓
๑.๑ สัญญาสัมปทาน	๑๑๖๓
๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ	๑๑๗๘
๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค	๑๑๘๙
๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๑๒๔๑
๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ	๑๒๔๒
๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔	๑๒๔๒
๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล	๑๒๗๗

บทที่ ๒๑	คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ	๑๒๘๓
	๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ	๑๒๘๓
	๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ	๑๒๘๘
	๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๑๒๙๗
	๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๑๓๐๓
บทที่ ๒๒	คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	๑๓๑๕
	๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	๑๓๑๕
	๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง	๑๓๑๕
	๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน	๑๓๒๐
	๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	๑๓๒๕
	๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	๑๓๓๑
	๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	๑๓๓๔
	๒.๑ องค์กรอัยการ	๑๓๓๔
	๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	๑๓๓๔
	๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๑๓๓๘
บทที่ ๒๓	คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๑๓๔๓
	๑. การร้องทุกข์และกล่าวโทษ	๑๓๔๓
	๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา	๑๓๔๓
	๓. การจับ ขัง จำคุก คั่น และปล่อยตัวชั่วคราว	๑๓๔๓
	๔. การแจ้งข้อหา	๑๓๔๓
	๕. การสอบสวน	๑๓๔๓
	๖. การเปรียบเทียบปรับ	๑๓๔๓
	๗. การสรุปสำนวนและการสั่งคดี	๑๓๔๓
	๘. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา	๑๓๔๔
	๙. กรณีอื่น ๆ	๑๓๕๙
บทที่ ๒๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์	๑๓๖๙
	๑. การพระราชทานอภัยโทษ	๑๓๖๙
	๒. การราชทัณฑ์	๑๓๗๑



บทที่ ๒๕ คติปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ	๑๓๘๕
๑. องค์กรวิชาชีพด้านกฎหมาย	๑๓๘๕
๑.๑ สภานายความ	๑๓๘๕
๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา	๑๓๘๑
๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ	๑๓๘๓
๒.๑ แพทยสภา	๑๓๘๓
๒.๒ ทันตแพทยสภา	๑๔๐๕
๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยหรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	๑๔๑๑
๒.๔ สภาการพยาบาล	๑๔๑๑
๒.๕ สภาเภสัชกรรม	๑๔๑๑
๓. องค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม	๑๔๑๗
๔. องค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี	๑๔๒๗
๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม	๑๔๒๘
๖. องค์กรวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม	๑๔๒๙
๗. องค์กรวิชาชีพด้านอื่น ๆ	๑๔๓๐
๗.๑ สัตวแพทยสภา	๑๔๓๐
๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	๑๔๓๐
๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	๑๔๓๐
๗.๔ ชุมนุมสภา	๑๔๓๐
บทที่ ๒๖ คติปกครองเกี่ยวกับการศึกษา	๑๔๓๑
๑. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษ	๑๔๓๑
๒. การขอรับทุนการศึกษา	๑๔๔๘
๓. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา	๑๔๕๑
๔. การสอบและประเมินผล	๑๔๕๖
๕. การสำเร็จการศึกษา	๑๔๖๑
๖. การพัฒนาการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	๑๔๖๗
๗. การดำเนินกิจการการศึกษา	๑๔๖๗

บทที่ ๒๗ คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ	๑๔๘๑
๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๑๔๘๑
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ	๑๔๘๑
๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๑๔๘๗
๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๑๔๘๙
บทที่ ๒๘ คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	๑๔๙๑
๑. ภาษีอากร	๑๔๙๑
๑.๑ ภาษีเงินได้	๑๔๙๑
๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๔๙๑
๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่	๑๔๙๑
๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๑๔๙๑
๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง	๑๔๙๕
๒. ค่าธรรมเนียม	๑๔๙๘
๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร	๑๕๐๖
บทที่ ๒๙ คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม	๑๕๐๙
๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	๑๕๐๙
๒. การทำงานของคนต่างด้าว	๑๕๑๗
๓. สวัสดิการสังคม	๑๕๒๒
บทที่ ๓๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน	๑๕๓๑
๑. ราชการส่วนกลาง	๑๕๓๑
๒. ราชการส่วนภูมิภาค	๑๕๓๑
๒.๑ จังหวัด	๑๕๓๑
๒.๒ อำเภอ	๑๕๓๔
๓. ราชการส่วนท้องถิ่น	๑๕๔๒
๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑๕๔๒
๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล	๑๕๕๐
๓.๓ เทศบาล	๑๕๖๖
๓.๔ กรุงเทพมหานคร	๑๕๗๒
๓.๕ เมืองพัทยา	๑๕๗๒



บทที่ ๓๑	คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ	๑๕๗๓
	๑. การสรรหาและคัดเลือก	๑๕๗๓
	๒. การบรรจุและแต่งตั้ง	๑๕๗๙
	๓. การย้าย การโอน และการส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่	๑๕๘๔
	๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ	๑๕๙๐
	๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑๕๙๕
	๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ	๑๖๐๒
	๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ	๑๖๑๑
บทที่ ๓๒	คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ	๑๖๒๓
	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	๑๖๒๓
	๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย	๑๖๓๘
	๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	๑๖๓๘
	๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์	๑๖๓๘
	๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน	๑๖๔๗
	๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน	๑๖๕๓
	๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	๑๖๕๖
	๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก	๑๖๕๖
	๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก	๑๖๘๒
	๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน	๑๗๑๒
	๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน	๑๗๑๖
บทที่ ๓๓	คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๗๒๗
	๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	๑๗๒๗
	๒. ค่ารักษาพยาบาล	๑๗๔๘
	๓. บำเหน็จบำนาญ	๑๗๕๐
	๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร	๑๗๕๔
	๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ	๑๗๕๕

บทที่ ๓๔ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ ๑๗๕๙

ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด	๑๗๖๕
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	๑๗๗๑
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	๑๗๗๓
รายชื่อคณะผู้จัดทำ	๑๗๗๕



บทที่ ๑

การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง

๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)

๑.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติที่แตกต่างกันของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเลื่อนระดับขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

บุคคลทุกคนย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายเหมือนกันให้แตกต่างกัน ย่อมถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ และหากการเลือกปฏิบัติดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและไม่มีเหตุผลเพียงพอควรค่าแก่การรับฟังแล้ว ย่อมได้ชื่อว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจออกกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่มขึ้นจากเดิม อันส่งผลกระทบต่อสิทธิที่มิได้อยู่แต่เดิมของข้าราชการตำรวจบางราย อีกทั้ง ได้มีการแบ่งกลุ่มรองผู้บัญชาการฯ ที่จะมีสิทธิได้รับคัดเลือกหรือแต่งตั้งออกเป็นสองกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนที่จะมีสิทธิเลื่อนระดับแตกต่างกันโดยปราศจากเหตุผลที่รับฟังได้ เป็นเหตุให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการฯ โดยมีสถานะทางกฎหมายเหมือนกัน ได้รับการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน การออกกฎในลักษณะดังกล่าวนี้ จึงเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และขัดต่อหลักความเสมอภาคตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจยศพลตำรวจตรี และดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรถึงจเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกกฎ ก.ตร. ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

และก่อนออกกฎ ก.ตร. ดังกล่าวนั้นได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการยกย่องมีเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมเป็นคณะทำงานอีกด้วย นอกจากนี้ ข้อ ๑๑ วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ฉบับดังกล่าวยังส่งผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน มีสิทธิเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการเมื่อมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการเพียง ๒ ปี ซึ่งจะแตกต่างกับกรณีของผู้ฟ้องคดีที่เคยได้รับการเลื่อนในตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน ที่ต้องนับระยะเวลาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรจนถึงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ รวม ๒๘ ปี จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมตั้งแต่ระดับรองสารวัตรเพียง ๒๓ ปี ไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้บัญชาการด้วยเหตุนี้ ข้อ ๑๑ วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ฉบับดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารงานบุคคล มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและขัดต่อหลักความเสมอภาค ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อ ๑๑ วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. หรือแก้ไขหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งดังกล่าว ให้ใช้บังคับเฉพาะแก่ข้าราชการตำรวจที่ขอเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองภายหลังจากวันที่กฎ ก.ตร. นี้มีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำหรับประเด็นว่ากฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะออกกฎ ก.ตร. ดังกล่าว การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ จะอยู่ในบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และข้อกำหนด ก.ตร. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่ด้วยเหตุที่มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และข้อกำหนด ก.ตร. ดังกล่าวนั้นได้กำหนดคุณสมบัติระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่จะเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการไว้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้มีหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ยึดถือแนวปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๖.๓๓๕/๓๗๖๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่จะได้รับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการไว้ในข้อ (ก) ว่า ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยมีหมายเหตุ ให้นำเฉพาะระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการเท่านั้น กรณีจึงเห็นได้ว่า



ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะออกกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ได้ใช้หลักเกณฑ์ที่ให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต่อมา เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้ ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน เพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้ออกกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตรถึงจเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่ระดับสารวัตรถึงจเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนและมีศกกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามตารางดังต่อไปนี้ ...ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ เลื่อนเป็นผู้บัญชาการ ให้มีผลพลตำรวจตรี มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการไม่น้อยกว่า ๒ ปี รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับรองสารวัตรไม่น้อยกว่า ๒๘ ปี... ข้อ ๑๑ วรรคสอง กำหนดว่า ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมทั้งระดับรองสารวัตรตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับเฉพาะการคัดเลือกหรือแต่งตั้งผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อนแล้วเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกกฎ ก.ตร. ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสองดังกล่าว มีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่จะเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเพิ่มขึ้นจากเดิม และกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่จะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการแยกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่ไม่เคยได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน ให้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเมื่อดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และกลุ่มที่สอง ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่เคยได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน ที่นอกจากจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเมื่อดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีแล้ว ยังต้องนับระยะเวลารวมตั้งแต่ตำแหน่งระดับรองสารวัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๘ ปี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกกฎ ก.ตร. ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่งและวรรคสองดังกล่าว จึงทำให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเหมือนกัน ได้รับการปฏิบัติในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน